

被疑者の勾留理由開示に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 勾留の理由の開示は、被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。

イ. 勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。

ウ. 検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。

エ. 勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。

オ. 勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No57	勾留理由開示	正答率
予備H30-16	正解 3	73%

ア 誤っている

82条1項は、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」としている。同条2項は、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる」としている。そして、207条1項本文により、被告人の勾留に関する規定が、被疑者の勾留について準用される。よって、勾留の理由の開示を請求できる者は、被疑者及びその弁護人に限られない。

イ 正しい

83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない」としている。そして、207条1項本文により83条1項が準用される。

ウ 誤っている

83条3項本文は、勾留理由開示の法廷について、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない」としている。そして、207条1項本文により83条3項が準用される。

エ 誤っている

84条1項は、「法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない」としている。ここで開示される勾留の理由の内容は、勾留の基礎となっている犯罪事実と60条1項各号所定の事由である。そして、207条1項本文により84条1項が準用される。

オ 正しい

84条2項本文は、勾留理由開示の法廷において、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる」と規定している。そして、207条1項本文により84条2項本文が準用される。

以上により、正しい記述はイとオであり、正解は肢3となる。